

1506591-95.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241298/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 13862039 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 546/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2241298 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1506591-95.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241298/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 13862039 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 546/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2241298 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO APARECIDO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

24/03/2022

Tramitação prioritária

Aos 24 DIAS DE MARÇO DE 2022, às 16h20, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Heloisa Gaspar

Martins Tavares, presente o acusado Ricardo, e presente seu defensor, o Dr. Danilo de Oliveira Trazzi, OAB nº 210290.

Iniciados os trabalhos, o Meritíssimo Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com seu(a) defensor(a), nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. A seguir, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da(s) testemunha(s) (Dirceu Marques Fernandes Junior), esta(s) compromissada(s) e advertida(s) sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, a(s) qual(is) respondeu(ram): depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pela ordem, a representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Anderson de Araujo. Pelo MM Juiz foi dito: homologo a desistência requerida.

Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Na sequência, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM. Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente à Promotora de Justiça e depois ao Defensor, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º, do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP - condenação) e da resposta à acusação (defesa - absolvição).

Pelo MM Juiz foi dito foi proferida a seguinte decisão:

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Ricardo Aparecido da Silva dando-a como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar e foi recebida a peça acusatória.

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu, que confessou a traficância de drogas. Ao final, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, com aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, com o que concordou a Defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Ante o conjunto probatório disponível, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), pelos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 18/20 e 50/52) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Quanto à autoria, sequer há controvérsia, diante da circunstanciada confissão firmada pelo acusado, que confirmou a traficância de substâncias entorpecentes em razão de dificuldade financeira que enfrentava.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto e condenatório aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, a ré era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59

do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base, porquanto foram apreendidos três tipos distintos de substâncias entorpecentes (crack, maconha e cocaína). A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu não ostenta antecedentes. A conduta social e a personalidade da agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, valoro a circunstância negativa em um sexto e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, à luz de sua qualificação, reconheço e valoro a confissão do acusado (art. 65, III, 'd' do CP, e Súmula 545 do STJ). Ausentes agravantes, Logo, estabeleço a pena intermediária no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), qual seja 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há notícias de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, de modo que deve ser aplicado o redutor em seu patamar máximo, qual seja de dois terços. Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que desconhecida a situação econômica da ré.

Tendo em vista a primariedade, a ausência de violência ou grave ameaça e o conjunto favorável de circunstâncias judiciais, imperiosa é a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, da Lei 11.343/06, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser pago à entidade pública ou privada com destinação social determinada pelo Juízo da execução. A duração da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser igual àquele da pena privativa de liberdade, e a de prestação pecuniária não substitui a pena multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste feito para CONDENAR a acusada Ricardo Aparecido da Silva como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de liberdade de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, tudo na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, incabível a imposição de prisão cautelar (art. 387, §1º, do CPP).

Condono o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses da ré, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia

de execução.

Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

As partes renunciaram ao direito recursal.

Pelo MM. Juiz foi dito: Homologo a renúncia. Certifique-se o trânsito e julgado e providencie-se a execução.

Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)